

Derechos y deberes fundamentales: garantía, suspensión y Defensor del Pueblo

Tema 1.2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo. Los niveles de protección del Título I, los mecanismos de garantía, la suspensión de derechos (estados de alarma, excepción y sitio) y el Defensor del Pueblo. Segundo tema del bloque I (módulo M101).

1.	Mapa del tema
2.	I. Derechos y deberes fundamentales: los niveles de protección
3.	III. ¿Cómo se garantizan los derechos? Los mecanismos (arts. 53, 81, 161 y 162)
4.	IV. ¿Cómo se suspenden los derechos? Estados de alarma, excepción y sitio (arts. 55 y 116)
5.	V. El Defensor del Pueblo (art. 54)
6.	Glosario
7.	Cronología e hitos

Apuntes generados desde la aplicación el 6 de octubre de 2026. El texto de las normas es literal del BOE consolidado (etiqueta BOE); los esquemas, cuadros y reglas mnemotécnicas son material de estudio. Etiquetas: **IMPORTANTE** lo que se pregunta mucho; **PRESCINDIBLE** lo que no hace falta estudiar a fondo.

Sección 1

Mapa del tema

Epígrafe oficial (BOE-A-2025-26262, anexo VII, Bloque I, tema 2):

Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.

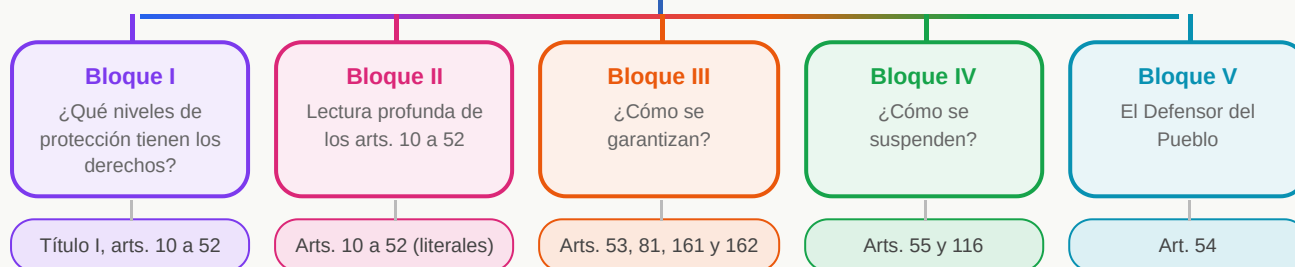
BOE

Es el **segundo tema del bloque I** (el primero estudia la estructura de la Constitución y el tercero el Tribunal Constitucional). Se apoya en el **Título I** y en el art. 116.

MAPA CONCEPTUAL

El hilo del tema

Derechos y deberes fundamentales: garantía, suspensión y Defensor del Pueblo



El hilo del tema

Bloque	Pregunta	Constitución	Otras normas
I	¿Qué niveles de protección tienen los derechos?	Título I, arts. 10 a 52	—
III	¿Cómo se garantizan?	Arts. 53, 81, 161 y 162	LOTIC, LJCA
IV	¿Cómo se suspenden?	Arts. 55 y 116	LO 4/1981
V	El Defensor del Pueblo	Art. 54	LO 3/1981

Cómo estudiarlo (módulo M101)

- Primero **los mecanismos** (qué son), después **qué derechos cubre cada uno**: si tienes clara la estructura (tema I.1), el cuadro se deduce.
- **De qué trata cada artículo del 1 al 38 y del 53 al 55**; del 39 al 52 basta distinguirlos de los derechos.
- **El art. 55 («suspensión»)** es muy preguntable: se pregunta por palabras clave y hay que dominarlo. Estudia el esquema y repásalo varias veces.
- La **lectura profunda** de los arts. 10 a 52 se hace en vueltas posteriores; no hace falta saberlos literalmente.

Avisos: lo que dice la norma prevalece sobre la guía

- **Ley de igualdad.** El vídeo dice que va «por ley orgánica». La LO 3/2007 lo es por su nombre, pero solo tienen carácter orgánico algunos preceptos (→ III.1).
- **Defensor del Pueblo (elección).** El vídeo dice que, si no se alcanzan los 3/5 en el Senado, bastaría la **mayoría simple**; la LO 3/1981 (art. 2.5) exige la **mayoría absoluta del Senado** (con 3/5 en el Congreso): prevalece la ley (→ V.1).

- **Defensor del Pueblo.** La guía anota «5 años. Reelegible»; la ley orgánica fija 5 años y **no regula** la reelección (→ V.2).
- **Capítulo II.** Comprende los arts. **14 a 38**: el art. 14 queda fuera de las dos secciones.

Sección 2

I. Derechos y deberes fundamentales: los niveles de protección

I.1 Qué contiene el Título I

CONCEPTO CLAVE

Derechos fundamentales y libertades públicas: Los de la sección 1.^a del capítulo II del Título I (arts. 15 a 29): los que reciben la máxima protección.

Dignidad de la persona: Junto a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, es fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1).

Título I se llama «**De los derechos y deberes fundamentales**» (arts. **10 a 55**) y reúne tres cosas: **los derechos y deberes** (arts. 10 a 52), **sus garantías** (cap. IV, arts. 53 y 54) y **su suspensión** (cap. V, art. 55).

Lo primero que hay que entender es que **no todo lo que está en el Título I es un «derecho fundamental»**. El nombre se reserva a los de la **sección 1.^a** del capítulo II: «**De los derechos fundamentales y de las libertades públicas**» (arts. 15 a 29). Los demás son derechos y principios con **menos garantías**:

Nivel	Dónde está	Qué son	Garantías
1.º · Máximo	Sección 1.^a · arts. 15 a 29	Derechos fundamentales y libertades públicas	Todas: ley orgánica, ley, tutela preferente y sumaria, amparo, inconstitucionalidad, vinculación
2.º · Igualdad	Art. 14	Igualdad ante la ley	Todas menos la ley orgánica: tutela preferente y sumaria, amparo, inconstitucionalidad, vinculación
3.º · Derechos y deberes de los ciudadanos	Sección 2.^a · arts. 30 a 38	Derechos y deberes	Vinculación, ley e inconstitucionalidad. Amparo solo para el art. 30.2
4.º · Principios rectores	Capítulo III · arts. 39 a 52	Principios , no derechos fundamentales	Solo informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; se alegan según las leyes
Fuera de estos niveles	Art. 10 y capítulo I (arts. 11 a 13)	Fundamento del orden político; nacionalidad y extranjeros	No están en las garantías del art. 53; los protege el Defensor del Pueblo como todo el Título I

IMPORTANTE Ojo con lo que intentan colar: el **derecho al trabajo** (35), la **propiedad privada** (33), la **salud** (43), la **vivienda** (47) o la redistribución equitativa de la renta (40) **no son derechos fundamentales** (los dos primeros son de la sección 2.^a; los demás, del capítulo III).

I.2 Cuadro de contenido y garantías

El cuadro cruza **cada unidad del Título I** con **cada garantía**. **IMPORTANTE** Es lo más preguntable: «¿qué

derechos pueden ser objeto de recurso de amparo?», «¿cuáles se regulan por ley orgánica?»...

Unidad	Ley orgánica (art. 81.1)	Solo por ley (53.1)	Tutela ordinaria preferente y sumaria (53.2)	Amparo (53.2)	Inconstitucionalidad (53.1)	Vinculan a los poderes públicos (53.1)	Defensor del Pueblo (54)
Art. 10 y cap. I (10-13)	X	X	X	X	X	X	✓
Art. 14	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sección 1. ^a (15-29)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 30.2 (objeción de conciencia)	X	✓	X	✓	✓	✓	✓
Sección 2. ^a (resto: 30-38)	X	✓	X	X	✓	✓	✓
Capítulo III (39-52)	X	X	X	X	X	Informan (53.3)	✓

Cómo leer el cuadro (basado en los arts. 53, 54 y 81):

- **Por ley orgánica:** solo la **sección 1.^a** (arts. 15 a 29). *Ojo con el art. 81.1: «y las demás previstas en la Constitución»:* hay leyes orgánicas por otras razones (→ III.1).
- **Tutela ante los tribunales ordinarios (preferente y sumaria):** el **art. 14 + la sección 1.^a**.
- **Recurso de amparo:** el **art. 14 + la sección 1.^a + el art. 30.2**.
- **Defensor del Pueblo:** todo el Título I.
- **Recurso de inconstitucionalidad y vinculación a los poderes públicos:** todo el **capítulo II** (arts. 14 a 38).

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Mnemotecnia de las tres garantías «fuertes»: la **sección 1.^a (15-29)** las tiene **todas**. El **art. 14** las tiene **todas menos la ley orgánica**. Y el **30.2** solo tiene **amparo** de entre las especiales. Todo lo demás del capítulo II solo vincula, exige ley y puede llegar al **TC por inconstitucionalidad**.

I.3 Los deberes del Título I

El título habla de **derechos y deberes**. Los deberes expresamente declarados son pocos y se reconocen por la palabra «**deber**» en el texto (además, el **39.3** impone a los padres el deber de asistencia a los hijos y el **30.4** prevé

deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública):

Artículo	Deber	Texto literal
Art. 30	Defender a España (y obligaciones militares, objeción de conciencia, servicio civil, grave riesgo o catástrofe)	«Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España»
Art. 31	Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos	«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica»
Art. 35	Trabajar (junto al derecho al trabajo)	«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo»
Art. 45	Conservar el medio ambiente	«el deber de conservarlo»

Fuera del Título I, el **art. 3.1** impone a todos los españoles el **deber de conocer el castellano**.

Sección 3

III. ¿Cómo se garantizan los derechos? Los mecanismos (arts. 53, 81, 161 y 162)

III.1 Reserva de ley: orgánica y ordinaria

CONCEPTO CLAVE

Reserva de ley orgánica: Materias que solo pueden regularse por ley orgánica (art. 81.1): entre ellas, el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Contenido esencial: Núcleo que la ley debe respetar al regular el ejercicio de los derechos y libertades del capítulo II (art. 53.1).

Los derechos son cosas importantes que **no puede regular un reglamento**: solo una **ley**. Hay dos niveles de reserva:

1.1 Reserva de ley en todo el capítulo II (art. 53.1)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2008, pregunta 42.

Artículo 53

BOE

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título **vinculan a todos los poderes públicos**. **Sólo por ley**, que en todo caso **deberá respetar su contenido esencial**, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el **artículo 161, 1, a)**.

[...]

FICHA

Qué Regulación del ejercicio de los derechos y libertades del capítulo II

Quién **Cualquier derecho del capítulo II** (arts. 14 a 38)

Cómo

- **Solo por ley**, nunca por reglamento
- Respetando siempre su **contenido esencial**

Plazos y mayorías	—
△ Ojo en el examen	La reserva de ley (ordinaria) es para todo el capítulo II ; la de ley orgánica , solo para la sección 1. ^a .

1.2 Reserva de ley orgánica (art. 81)

Examen **Preguntado en exámenes oficiales:** GACE-L 2008, pregunta 49; GACE-P 2013, pregunta 42.

Artículo 81

BOE

1. Son leyes orgánicas las relativas al **desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas**, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general **y las demás previstas en la Constitución**.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá **mayoría absoluta del Congreso**, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

FICHA	
Qué	Leyes orgánicas
Quién	Las Cortes Generales; el Congreso, por mayoría absoluta
Cómo	• Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas = sección 1.^a (arts. 15 a 29) • Estatutos de Autonomía y régimen electoral general • Y las demás previstas en la Constitución
Plazos y mayorías	Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto
△ Ojo en el examen	IMPORTANTE El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (sección 1. ^a , arts. 15 a 29) exige ley orgánica (art. 81.1); el resto de los derechos, ley ordinaria . Pero ojo: otros artículos del Título I prevén también ley orgánica (el 54 , Defensor del Pueblo, y el 55.2 , suspensión individual) y el 81.1 termina con « y las demás previstas en la Constitución »: hay otras leyes orgánicas que no son de derechos.

Otras leyes orgánicas previstas en la propia Constitución, que no están en el art. 81 (y por eso se pregunta):

Artículo	Ley orgánica de...	Literal
Art. 8.2	Bases de la organización militar (Fuerzas Armadas)	«Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar»
Art. 54	El Defensor del Pueblo	«Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo»
Art. 116.1	Estados de alarma, de excepción y de sitio	«Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio»
Art. 165	El Tribunal Constitucional	«Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional»

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Atención a la «ley de igualdad». El vídeo del módulo dice que la ley de igualdad entre mujeres y hombres va por ley orgánica aunque el art. 14 quede fuera de la sección 1.^a. Es cierto que se llama **Ley Orgánica 3/2007**, pero **no toda ella** tiene ese carácter, según su propia disposición final:

Disposición final segunda (LO 3/2007)

BOE

Disposición final segunda. Naturaleza de la Ley.

Las normas contenidas en las **disposiciones adicionales primera, segunda y tercera** de esta Ley tienen carácter orgánico. **El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal carácter.**

III.2 Tutela ante los tribunales ordinarios (procedimiento preferente y sumario)

CONCEPTO CLAVE

Tutela preferente y sumaria: Protección ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (art. 53.2).

2.1 Qué dice el art. 53.2

Artículo 53

BOE

[...]

2. **Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela** de las libertades y derechos reconocidos en el **artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo** ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de **preferencia y sumariedad** y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

[...]

FICHA	
Qué	Tutela ordinaria de los derechos
Quién	Cualquier ciudadano
Cómo	- Ante los tribunales ordinarios - Por un procedimiento preferente y sumario (rápido y prioritario)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Cubre el art. 14 y la sección 1.^a (arts. 15 a 29); no el resto del capítulo II. Después, y «en su caso», cabe el amparo ante el Tribunal Constitucional (→ III.3).

2.2 El procedimiento en la jurisdicción contencioso-administrativa

Artículo 114.1 (LJCA)

BOE

1. El **procedimiento de amparo judicial** de las libertades y derechos, previsto en el **artículo 53.2 de la Constitución** española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

[...]

Artículo 115.1 (LJCA)

BOE

1. El plazo para interponer este recurso será de **diez días**, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente.

[...]

En el orden contencioso-administrativo, este procedimiento es el «**Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona**» (LJCA, Título V, capítulo I) y tiene un **plazo de diez días** para recurrir.

III.3 El recurso de amparo**CONCEPTO CLAVE**

Recurso de amparo: Recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de los derechos del art. 14, la sección 1.ª y el art. 30.2, normalmente tras agotar la vía judicial.

Legitimación en el recurso de amparo: Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b).

Es **el último remedio**: normalmente se acude al Tribunal Constitucional **cuando ya se ha agotado la vía judicial** (el procedimiento preferente y sumario y los recursos que quepan). La excepción son los actos sin valor de ley de las Cortes o de las Asambleas autonómicas (art. 42 LOTC), que no tienen vía judicial previa.

3.1 Qué derechos protege (arts. 53.2 y 161.1.b CE; art. 41 LOTC)**Artículo 53.2 (amparo)**

BOE

[...]

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del **recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**. Este último recurso será aplicable a la **objeción de conciencia reconocida en el artículo 30**.

[...]

Artículo 41 (LOT)

BOE

Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los **artículos catorce a veintinueve de la Constitución** serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la **objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta** de la Constitución.

Dos. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

[...]

FICHA

Qué	Recurso de amparo constitucional
Quién	Persona natural o jurídica con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE; art. 46 LOTC)
Cómo	- Frente a violaciones de los derechos de los arts. 14 a 29 y de la objeción de conciencia (art. 30.2) - Por disposiciones, actos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos
Plazos y mayorías	- Plazos según el origen de la violación (→ 3.2) - Se admite solo si tiene especial trascendencia constitucional (art. 50.1.b LOTC)
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Amparo: 14 + 15 a 29 + 30.2 . Los derechos de la sección 2. ^a (salvo el 30.2) y los principios del capítulo III no tienen amparo.

3.2 Los plazos (arts. 42, 43 y 44 LOTC)

Artículo 42 (LOTC)

BOE

Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de **tres meses** desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.

Artículo 43 (LOTC)

BOE

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya **agotado la vía judicial procedente**.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los **veinte días** siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

[...]

Artículo 44 (LOTC)

BOE

1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) **Que se hayan agotado todos los medios de impugnación** previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de **30 días**, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

Origen de la violación	Plazo	Desde cuándo	Art. LOTC
Decisiones o actos sin valor de ley de las Cortes o de las Asambleas legislativas de las CCAA (o sus órganos)	3 meses	Desde que sean firmes según las normas internas de la Cámara o Asamblea	42
Actos u omisiones del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las CCAA (o sus autoridades o funcionarios)	20 días	Desde la notificación de la resolución del previo proceso judicial (tras agotar la vía judicial)	43
Acto u omisión de un órgano judicial	30 días	Desde la notificación de la resolución del proceso judicial (tras agotar los medios de impugnación)	44

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Tres plazos, tres orígenes: 3 meses (Cortes y Asambleas), **20 días** (Gobierno y CCAA, tras la vía judicial) y **30 días** (órgano judicial, ¡con la vía judicial agotada!). Lo más preguntable es el de **30 días** y el de **20 días**.

3.3 Quién lo interpone y cómo se admite (art. 46 y 50 LOTC)

Artículo 46 (LOTC)

BOE

Uno. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

- En los casos de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, **la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal**.
- En los casos de los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, **quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal**.

[...]

Artículo 50.1 (LOTC)

BOE

1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurren todos los siguientes requisitos:

- Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.
- Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su **especial trascendencia constitucional**, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno

OJO

Ojo: el art. 46.1.a) remite a los arts. 42 y **45**, pero el art. 45 LOTC está **derogado** (el 46.1.a) lo sigue citando).

III.4 El recurso de inconstitucionalidad

CONCEPTO CLAVE

Recurso de inconstitucionalidad: Recurso ante el Tribunal Constitucional contra leyes y normas con fuerza de ley (arts. 161.1.a y 162.1.a).

Legitimación en el recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas (art. 162.1.a).

4.1 Qué es y quién lo interpone (arts. 53.1, 161.1.a y 162.1.a CE; art. 32 LOTC)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2019, pregunta 4.

Artículo 161**BOE**

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
 - a) Del **recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley**. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

[...]

Artículo 162**BOE**

1. Están legitimados:
 - a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, **el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.**

[...]

Artículo 32 (LOTC)**BOE**

Uno. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales:

- a) **El Presidente del Gobierno.**
- b) **El Defensor del Pueblo.**
- c) **Cincuenta Diputados.**
- d) **Cincuenta Senadores.**

Dos. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, **previo acuerdo adoptado al efecto.**

FICHA**Qué**

Recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

Quién	• Presidente del Gobierno • Defensor del Pueblo • 50 Diputados y 50 Senadores • Órganos ejecutivos y Asambleas de las CCAA, solo contra leyes del Estado que afecten a su ámbito de autonomía
Cómo	Contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (Estatutos, leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos, tratados, reglamentos de las Cámaras)
Plazos y mayorías	• 3 meses desde la publicación de la norma (art. 33.1 LOTC) • 9 meses (Presidente del Gobierno y ejecutivos autonómicos) si hay Comisión Bilateral, acuerdo de negociaciones y este se comunica al Tribunal en los 3 primeros meses y se publica en el BOE y en el diario oficial de la Comunidad (art. 33.2 LOTC)
⚠ Ojo en el examen	Protege todo el capítulo II (arts. 14 a 38) según el art. 53.1; pero el TC puede apoyar su fallo en cualquier precepto constitucional (art. 39.2 LOTC).

4.2 El plazo (art. 33 LOTC)

Artículo 33 (LOTIC)

BOE

1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de **tres meses** a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de **nueve meses** contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos:
 - a) Que se reúna la **Comisión Bilateral de Cooperación** entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.
 - b) Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.
 - c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial" de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- [...]

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Plazo: 3 meses, y 9 meses si el Presidente del Gobierno o el ejecutivo autonómico han activado la **Comisión Bilateral** para negociar, y el acuerdo se comunica al Tribunal **dentro de los 3 meses siguientes a la publicación** y se publica en el BOE y en el diario oficial de la Comunidad (art. 33.2 LOTC). Se cuenta desde la **publicación** de la norma. La admisión del recurso **no suspende** la ley, salvo cuando el Presidente del Gobierno recurre leyes autonómicas amparándose en el art. 161.2 CE (art. 30 LOTC; se explica en el tema I.3).

III.5 Vinculación de los poderes públicos y paradoja del capítulo III

CONCEPTO CLAVE

Principios rectores: Los del capítulo III del Título I (arts. 39 a 52): informan la actuación de los poderes públicos pero no son derechos fundamentales.

Vinculación de los poderes públicos: Los derechos y libertades del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1).

5.1 Todos los poderes públicos están vinculados

Artículo 9

BOE

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
[...]

Artículo 53

BOE

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título **vinculan a todos los poderes públicos**. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
[...]

FICHA

Qué	Eficacia directa de los derechos del capítulo II
Quién	Todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo, judicial y administraciones)
Cómo	Los derechos del capítulo II tienen eficacia inmediata : no necesitan una ley que los desarrolle para poder invocarse
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Vinculan los derechos del capítulo II (14 a 38) . Los del capítulo III no vinculan igual: informan (→ III.5.2).

El **capítulo III** se llama «De los principios rectores de la política social y económica» y contiene cosas tan importantes como la **salud**, la **vivienda**, la **seguridad social** o el **medio ambiente**. Pero tiene una paradoja: **son principios que parecen derechos, pero con poca garantía**.

5.2 El art. 53.3

Artículo 53

BOE

[...]

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero **informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos**. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

FICHA

Qué	Principios rectores del capítulo III
-----	--------------------------------------

Quién	Los poderes públicos
Cómo	• Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos • Solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen
Plazos y mayorías	Sin amparo ni tutela preferente y sumaria; solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (53.3); entre las garantías específicas del Título I, solo les alcanza el Defensor del Pueblo (art. 54)
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE A diferencia de los derechos del capítulo II, no pueden exigirse sin una ley que los desarrolle . Si no hay ley, aunque lo diga la Constitución, no hay acción.

IMPORTANTE Trampa típica: te presentan como «derechos fundamentales» la **salud** (43), la **vivienda** (47), la **distribución de la renta regional y personal más equitativa** (40) o la **propiedad privada** (33). **No lo son**: los tres primeros son principios del capítulo III; la propiedad privada es un derecho de la sección 2.^a (sin amparo). El **derecho al trabajo** (35), también de la sección 2.^a, tampoco es fundamental.

III.6 Cuadro resumen de las garantías

Mecanismo	Qué protege	Norma	Quién / ante quién
Reserva de ley orgánica	Sección 1.^a (15-29)	Art. 81.1	Cortes Generales; mayoría absoluta del Congreso
Reserva de ley	Capítulo II (14-38), respetando el contenido esencial	Art. 53.1	Ley (nunca reglamento)
Tutela ante los tribunales ordinarios (preferente y sumaria)	Art. 14 + sección 1.^a (14-29)	Art. 53.2	Cualquier ciudadano · tribunales ordinarios
Recurso de amparo	Art. 14 + sección 1.^a + art. 30.2 (14-29 y 30.2)	Arts. 53.2 y 161.1.b	Persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal · TC
Defensor del Pueblo	Título I (10-52)	Art. 54	Alto comisionado de las Cortes Generales
Recurso de inconstitucionalidad	Capítulo II (14-38)	Arts. 53.1 y 161.1.a	Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, ejecutivos y asambleas autonómicas · TC
Vinculación de los poderes públicos	Capítulo II (14-38)	Art. 53.1	Todos los poderes públicos

IMPORTANTE Entre las garantías de este cuadro, al **capítulo III (39-52)** solo le alcanza el **Defensor del Pueblo** (art. 54): sus principios **informan** la actuación de los poderes públicos y se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (art. 53.3). No hay amparo ni tutela preferente y sumaria; y, aunque no tienen un recurso propio, una ley contraria a ellos sí puede impugnarse por inconstitucionalidad, porque el Tribunal puede fundar su fallo en cualquier precepto constitucional (art. 39.2 LOTC).

Sección 4

IV. ¿Cómo se suspenden los derechos? Estados de alarma, excepción y sitio (arts. 55 y 116)

IV.1 El art. 55, ordenado

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2013, pregunta 2; GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 4.

El art. 55 es un artículo «lioso»: dice «los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19...». Leído así no se entiende. Por eso conviene **ordenarlo**: lo que dice, en dos bloques.

Artículo 55

BOE

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, **podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio** en los términos previstos en la Constitución. **Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.**

2. **Una ley orgánica podrá determinar** la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

	Suspensión general (art. 55.1)	Suspensión individual (art. 55.2)
Cuándo	Al declararse el estado de excepción o de sitio	Ley orgánica , para personas determinadas
Alcance	General (la guía M101 la llama «suspensión general»): se aplica en el ámbito de la declaración	Individual : solo en relación con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas
Derechos	17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a), 20.1.d), 20.5, 21, 28.2 y 37.2 (salvo el 17.3 en excepción)	17.2, 18.2 y 18.3
Garantías	Declaración del estado en los términos de la Constitución (art. 116)	Intervención judicial necesaria y control parlamentario adecuado

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Es el artículo 55 de la Constitución y el capítulo es el quinto: el art. **55** está en el capítulo **V**, el último del Título I. Las dos cifras son un cinco (5-5).

IV.2 Los tres estados: quién declara y cuánto dura (art. 116)

CONCEPTO CLAVE

Estado de alarma: Declarado por el Gobierno por decreto, hasta 15 días, con cuenta al Congreso; no suspende derechos (arts. 116.2 y 55.1: solo en excepción y sitio).

Estado de excepción: Declarado por el Gobierno con autorización previa del Congreso, hasta 30 días prorrogables por otro plazo igual (art. 116.3).

Hay **tres estados**, de menor a mayor gravedad: **alarma < excepción < sitio**. La Constitución solo regula lo esencial (art. 116) y **una ley orgánica** lo desarrolla: la **LO 4/1981**.

Artículo 116.1

BOE

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

[...]

	ALARMA	EXCEPCIÓN	SITIO
Quién declara	El Gobierno, por decreto del Consejo de Ministros	El Gobierno, por decreto del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso	El Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno
Papel del Congreso	Se le da cuenta (reunido inmediatamente)	Autoriza antes	Declara
Duración	No más de 15 días	No más de 30 días	La que determine el Congreso
Prórroga	Solo con autorización del Congreso	Otro plazo igual (30 días), con los mismos requisitos	La que fije el Congreso
Derechos	No se suspende ninguno (solo limitaciones)	Se suspenden los del art. 55.1, salvo el 17.3	Se suspenden los del art. 55.1, incluido el 17.3
Artículos	CE 116.2; LO 4/1981, arts. 4 a 12	CE 116.3; LO 4/1981, arts. 13 a 31	CE 116.4; LO 4/1981, arts. 32 a 36

2.1 Estado de alarma (art. 116.2 CE; art. 6 LO 4/1981)

Artículo 116.2

BOE

[...]

2. El estado de alarma será **declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados**, reunido inmediatamente al efecto y **sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo**. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

[...]

Artículo 6 (LO 4/1981)

BOE

Uno. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante **decreto acordado en Consejo de Ministros**.

Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que **no podrá exceder de quince días**. **Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados**, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Artículo 4 (LO 4/1981)

BOE

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

- a) **Catástrofes, calamidades o desgracias públicas**, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
- b) **Crisis sanitarias**, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) **Paralización de servicios públicos esenciales** para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

d) Situaciones de **desabastecimiento de productos de primera necesidad**.

Artículo 11 (LO 4/1981)

BOE

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

- a) **Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos** en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
- b) Practicar **requisas temporales** de todo tipo de bienes e imponer **prestaciones personales obligatorias**.
- c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
- d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
- e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

FICHA

Qué	Estado de alarma
Quién	• Gobierno (decreto del Consejo de Ministros) • El Presidente de la CA puede solicitarlo si solo afecta a su territorio (art. 5 LO 4/1981)
Cómo	• Se declara ante catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento (art. 4 LO 4/1981) • El decreto determina ámbito territorial, duración y efectos • Admite limitaciones (circulación, requisas, prestaciones, intervención de industrias, racionamiento...), no suspensión de derechos
Plazos y mayorías	• 15 días • Prórroga solo con autorización expresa del Congreso, que puede fijar el alcance y las condiciones

⚠ **Ojo en el examen**

IMPORTANTE En el alarma el Gobierno **da cuenta** al Congreso, pero **la prórroga necesita su autorización. Ningún derecho se suspende**: solo se **limitan** algunos.

2.2 Estado de excepción (art. 116.3 CE; art. 13 LO 4/1981)

Artículo 116.3

BOE

[...]

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, **previa autorización del Congreso de los Diputados**. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, **que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos**.

[...]

Artículo 13 (LO 4/1981)

BOE

Uno. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá **solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción**.

Dos. A los anteriores efectos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización que deberá contener los siguientes extremos:

- a) Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado uno del artículo cincuenta y cinco de la Constitución.
- b) Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita.
- c) Ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, **que no podrá exceder de treinta días**.
- d) La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción.

Tres. El Congreso debatirá la solicitud de autorización remitida por el Gobierno, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en la misma.

FICHA

Qué	Estado de excepción
Quién	• Gobierno (decreto en Consejo de Ministros) con autorización previa del Congreso • El Congreso puede aprobar la solicitud o modificarla
Cómo	• Se declara cuando el ejercicio de los derechos y libertades, las instituciones democráticas, los servicios públicos esenciales u otro aspecto del orden público estén tan alterados que las potestades ordinarias no basten • La solicitud al Congreso incluye los derechos cuya suspensión se pide (solo los del art. 55.1), las medidas, el ámbito y la duración
Plazos y mayorías	• 30 días • Prorrogable por otro plazo igual, con los mismos requisitos
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Declara el Gobierno , pero con autorización previa del Congreso (en alarma, el Congreso solo recibe cuenta). La autorización y la proclamación deben determinar los efectos, el ámbito territorial y la duración .

2.3 Estado de sitio (art. 116.4 CE; art. 32 LO 4/1981)**Artículo 116.4**

BOE

[...]

4. El estado de sitio será **declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno**. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

[...]

Artículo 32 (LO 4/1981)

BOE

Uno. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, **podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio.**

Dos. La correspondiente declaración **determinará el ámbito territorial, duración y condiciones** del estado de sitio.

Tres. La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la **suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido** que se reconocen en el apartado tres del artículo diecisiete de la Constitución.

FICHA	
Qué	Estado de sitio
Quién	El Congreso , por mayoría absoluta , y solo a propuesta del Gobierno
Cómo	- Se declara ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios - Puede suspender, además, las garantías jurídicas del detenido (art. 17.3)
Plazos y mayorías	La que determine el Congreso - El Congreso fija también el ámbito territorial y las condiciones
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE En el sitio declara el Congreso (en los otros dos, el Gobierno). Es el único en que se pueden suspender las garantías del detenido (17.3).

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Fíjate bien en «quién declara» y «cómo»: **alarma** → Gobierno, *dando cuenta al Congreso*; **excepción** → Gobierno, *con autorización previa del Congreso*; **sitio** → Congreso, *mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno*. Todo se mueve **entre Gobierno y Congreso**.

Regla mnemotécnica: 15 – 30 – lo decide el Congreso. Alarma, 15 días; excepción, 30 días (+30); sitio, el tiempo que decida el Congreso.

2.4 La gradación: el peso pasa del Gobierno al Congreso Módulo M107

La clave para ordenar los tres estados es verlos como una **escala de gravedad** (alarma < excepción < sitio) en la que **el poder de decidir se desplaza** del Gobierno al Congreso. Y siempre es un **diálogo entre Gobierno y Congreso**: ni el **Senado** ni las **Cortes Generales** en su conjunto intervienen en la declaración (los apartados 2 a 4 del art. 116 solo nombran al Gobierno y al Congreso).

	Alarma	Excepción	Sitio
Quién decide	Gobierno ; el Congreso solo recibe cuenta	Gobierno , con autorización previa del Congreso	Congreso (mayoría absoluta), a propuesta exclusiva del Gobierno
Duración	15 días ; dentro del tope, la fija el Gobierno	30 días : el doble , porque el problema es más grave	La que determine el Congreso
Prórroga	Con autorización del Congreso ; la Constitución no fija el plazo de la prórroga	Otro plazo igual (30 días) y con los mismos requisitos : es más rígida	La del propio Congreso
Dependencia del Gobierno	Mínima: solo necesita al Congreso para prorrogar	Mayor: necesita al Congreso desde el principio y cada 30 días	Total: decide el Congreso

OJO

Comentario del vídeo (no es texto legal). Como la prórroga del estado de alarma solo exige la autorización del Congreso y no un plazo máximo propio, el vídeo recuerda que la **pandemia** se gestionó con la alarma y no con la excepción, aunque esta fuera «más apropiada» para limitar ciertos derechos: así el Gobierno no dependía del Congreso **cada 30 días**. El propio vídeo advierte de que es una **especulación**: lo que hay que retener es el cuadro.

IMPORTANTE **Alarma = limitar, no suspender.** El vídeo recuerda que el decreto del estado de alarma de la pandemia fue **recurrido ante el Tribunal Constitucional** y que se declararon **inconstitucionales** algunas de sus medidas, sobre todo las que afectaban a la **libertad de circulación** y al **derecho de reunión**, porque en la práctica equivalían a una **suspensión** de esos derechos, que la alarma no permite (solo caben **limitaciones**).

Módulo M107 (Comentario del vídeo, sin cita de sentencia: la referencia exacta de las resoluciones del Tribunal queda pendiente de la fuente oficial.)

IV.3 Qué derechos se pueden suspender: suspensión general e individual

CONCEPTO CLAVE

Suspensión individual: Suspensión de los derechos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas, por actuación de bandas armadas o terroristas (art. 55.2).

El art. 55.1 enumera los derechos **suspendibles** y dice que solo pueden suspenderse en **excepción y sitio**. Combinando ambos:

Derecho (art.)	Alarma	Excepción	Sitio
17 · Libertad y seguridad (detención...)	✗	✓	✓
17.3 · Derechos del detenido (información, no declarar, abogado)	✗	✗	✓
18.2 · Inviolabilidad del domicilio	✗	✓	✓
18.3 · Secreto de las comunicaciones	✗	✓	✓

Derecho (art.)	Alarma	Excepción	Sitio
19 · Libertad de residencia y de circulación	X	✓	✓
20.1.a) y d) · Libertad de expresión e información	X	✓	✓
20.5 · Secuestro de publicaciones solo por resolución judicial	X	✓	✓
21 · Derecho de reunión y manifestación	X	✓	✓
28.2 · Huelga	X	✓	✓
37.2 · Conflicto colectivo	X	✓	✓

IMPORTANTE El matiz del 17.3. El art. 55.1 exceptúa el **apartado 3 del art. 17** «para el supuesto de declaración de estado de excepción». Es decir: en **excepción** el detenido **conserva** sus garantías (información inmediata, no ser obligado a declarar, abogado); en **sitio** pueden **suspenderse**.

3.1 Por qué importa el 17.3: lo que dice el art. 17.3

Artículo 17

BOE

[...]

3. **Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata**, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, **no pudiendo ser obligada a declarar**. Se garantiza la **asistencia de abogado** al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

[...]

Artículo 16 (LO 4/1981)

BOE

Uno. La Autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. **La detención no podrá exceder de diez días** y los detenidos disfrutarán de **los derechos que les reconoce el artículo diecisiete, tres, de la Constitución**.

[...]

Dos ideas para ayudarte a recordar la lista: **tiene sentido** que se puedan restringir justo estas libertades (circulación, reunión, huelga, comunicaciones, domicilio...) cuando el problema es de **orden público**; no se limitan «a tocho mocho».

Alarma no suspende derechos: el decreto de alarma solo permite **limitaciones**, como limitar la circulación, requisar bienes o racionar servicios (→ IV.2, art. 11 LO 4/1981).

3.2 Reglas de memoria de los arts. 17, 18, 19, 20, 21, 28 y 37 Módulo M107

Es un trabajo de **memoria**, y el vídeo avisa de que hay que cuidar sobre todo la redacción de los arts. **17, 18 y 20**:

- **17.3, la excepción dentro de la excepción**. Es lo único del art. 17 que **no** se suspende en el estado de excepción: solo en el **sitio**. Tiene sentido si se lee el apartado: «no pudiendo ser obligada a declarar» y debe ser informada «de forma inmediata». Suspenderlo supondría poder **obligar a declarar a alguien sin informarle de sus derechos**: la mayor gravedad del artículo, por eso solo cabe en el sitio.
- **18.2 y 18.3**. La **inviolabilidad del domicilio** y el **secreto de las comunicaciones** sí pueden suspenderse en excepción y sitio (y, para personas determinadas, por la ley orgánica del art. 55.2).
- **19 y 21: circulación y reunión**. Son los derechos que más se tocaron en la pandemia y los que dieron problema al decreto de alarma (→ IV.2).

- **El «laberinto» del art. 20.** De todo el art. 20 solo se suspenden **tres cosas**: el **20.1.a)** («A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones»), el **20.1.d)** («A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión») y el **20.5** (el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, solo por **resolución judicial**). **No** se suspenden la creación literaria, artística, científica y técnica (20.1.b), la libertad de cátedra (20.1.c) ni los apartados 2, 3 y 4.
- **28.2 y 37.2: huelga y conflicto colectivo.** Los dos pueden suspenderse, pero **no están en el mismo nivel**: la **huelga** (28.2) está en la **sección 1.^a** (máxima protección) y el **conflicto colectivo** (37.2), en la **sección 2.^a**, sin esa protección reforzada. Tiene lógica que vayan juntos: la huelga es la **máxima expresión** del conflicto colectivo.

3.2 La suspensión individual (art. 55.2)

Además de la suspensión general, el art. 55.2 permite una suspensión **individual** de algunos derechos, **para personas determinadas** y en relación con las investigaciones de la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**.

Derecho	Qué se puede suspender
Art. 17.2	La duración máxima de la detención preventiva (72 horas)
Art. 18.2	La inviolabilidad del domicilio
Art. 18.3	El secreto de las comunicaciones

Garantías comunes a los tres derechos: forma y casos fijados por **ley orgánica**, **intervención judicial** y **control parlamentario**; y el uso injustificado o abusivo de esas facultades produce **responsabilidad penal**.

Artículo 55.2

BOE

[...]

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá **responsabilidad penal**, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

La suspensión individual afecta **solo** a tres derechos (**17.2, 18.2 y 18.3**), a diferencia de la general, que afecta a diez. Y siempre **con intervención judicial y control parlamentario**.

IV.4 Puntos en común de los tres estados

CONCEPTO CLAVE

Diputación Permanente: Órgano que asume las competencias del Congreso si está disuelto o ha expirado su mandato durante un estado del art. 116 (art. 116.5).

Regla	Qué dice	Norma
Ámbito territorial	No está preestablecido: lo determina cada declaración (decreto o autorización/declaración del Congreso)	CE 116.2, 116.3 y 116.4

Regla	Qué dice	Norma
Congreso	No puede disolverse mientras dure el estado; si no estaba reunido, las Cámaras quedan convocadas automáticamente	CE 116.5
Congreso disuelto o mandato expirado	Sus competencias las asume la Diputación Permanente	CE 116.5
Funcionamiento	El de las Cámaras y el de los demás poderes constitucionales no se interrumpe	CE 116.5; LO 4/1981, art. 1.4
Responsabilidad	No se modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes	CE 116.6
Publicación	Se publica de inmediato en el BOE y se difunde obligatoriamente por medios públicos y los privados que se determinen; entra en vigor desde el instante de su publicación	LO 4/1981, art. 2
Reforma constitucional	No puede iniciarse durante ninguno de los tres estados (ni en tiempo de guerra)	CE 169
Regulación	Por ley orgánica	CE 116.1

Artículo 116.5

BOE

[...]

5. **No podrá procederse a la disolución del Congreso** mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, **quedando automáticamente convocadas las Cámaras** si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, **no podrán interrumpirse** durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, **las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente**.

[...]

Artículo 116.6

BOE

[...]

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio **no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes** reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Artículo 2 (LO 4/1981)

BOE

La declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será **publicada de inmediato en el «Boletín Oficial del Estado»**, y **difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen**, y **entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación** en aquél. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la Autoridad competente dicte durante la vigencia de cada uno de dichos estados.

Artículo 169

BOE

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Para el examen: no se puede **disolver el Congreso**, no se **interrumpe** el funcionamiento de las Cámaras ni de los poderes del Estado, no se modifica la **responsabilidad del Gobierno y de sus agentes**, **no se puede reformar la Constitución** (ni siquiera en alarma) y todo se regula por **ley orgánica**.

IV.5 Cuadro resumen de la suspensión

Clase	Supuesto	Declaración	Duración	Derechos que se pueden suspender
Suspensión general	Excepción	Gobierno, con autorización del Congreso	30 días; prórroga por otro plazo igual	17 (salvo 17.3) · 18.2 · 18.3 · 19 · 20.1.a) y d) y 20.5 · 21 · 28.2 · 37.2
Suspensión general	Sitio	Congreso, mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno	La determinada por el Congreso	Los mismos más el 17.3
Limitación	Alarma	Gobierno, dando cuenta al Congreso	15 días; prórroga con autorización del Congreso	Ninguno (solo se pueden decretar algunas limitaciones)
Suspensión individual	Bandas armadas y elementos terroristas (art. 55.2)	Sin declaración de estado: ley orgánica que fija la forma y los casos	—	17.2 (duración máxima de la detención preventiva) · 18.2 · 18.3

Sección 5

V. El Defensor del Pueblo (art. 54)

V.1 Qué es el Defensor del Pueblo, requisitos y elección

CONCEPTO CLAVE

Defensor del Pueblo: Alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos del Título I y supervisar la Administración (art. 54).

Comisión Mixta Congreso-Senado: Comisión de las Cortes que se relaciona con el Defensor del Pueblo y propone a los Plenos su candidato.

Según el módulo, tiene **cierta inspiración nórdica** (el *ombudsman*). Sus **aspectos constitucionales** son los siguientes:

1.1 El art. 54 CE y el art. 1 de su ley orgánica

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 6.

Artículo 54

BOE

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como **alto comisionado de las Cortes Generales**, designado por éstas para la defensa de **los derechos comprendidos en este Título**, a cuyo efecto podrá **supervisar la actividad de la Administración**, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 1 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

El Defensor del Pueblo es el **alto comisionado de las Cortes Generales** designado por éstas para la **defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución**, a cuyo efecto podrá **supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales**. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley.

FICHA	
Qué	Defensor del Pueblo
Quién	Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas
Cómo	• Defiende todos los derechos del Título I de la Constitución • Supervisa la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales • Regulado por ley orgánica (LO 3/1981)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Es un comisionado de las Cortes Generales (no del Gobierno) y defiende todo el Título I , no solo la sección 1. ^a .

1.2 Requisitos (art. 3 LO 3/1981)

Artículo 3 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo **cualquier español mayor de edad** que se encuentre en el **pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos**.

Requisito	Contenido
Nacionalidad	Español
Edad	Mayor de edad
Capacidad	Pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos

1.3 La elección (art. 2 LO 3/1981)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 2.

Artículo 2 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de **cinco años**, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del senado, respectivamente.

Dos. Se designará en las Cortes Generales una **Comisión Mixta Congreso-Senado** encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.

Tres. Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado, y en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple.

Cuatro. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las **tres quintas partes de los miembros del Congreso** y posteriormente, en un plazo máximo de **veinte días**, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

Cinco. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la **mayoría absoluta del Senado**.

Seis. Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél.

Paso	Qué ocurre	Mayoría
1.º	La Comisión Mixta Congreso-Senado se reúne y propone al candidato o candidatos a los Plenos	Mayoría simple (acuerdos de la Comisión)
2.º · Votación A	El Pleno del Congreso elige; después, el Senado ratifica en un plazo máximo de 20 días	3/5 del Congreso y 3/5 del Senado
2.º · Votación B (si no se alcanzan esas mayorías)	Nueva sesión de la Comisión, que formula sucesivas propuestas en el plazo máximo de un mes	3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado
3.º	Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento, que se publica en el BOE ; toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas	—

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

En el Congreso siempre **3/5**; en el Senado, **3/5** la primera vez y **mayoría absoluta** si hay que repetir. El **Presidente del Congreso y el del Senado firman conjuntamente** el nombramiento.

1.4 El nombramiento y la toma de posesión (art. 4 LO 3/1981)

Artículo 4 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. Los Presidentes del Congreso y del Senado **acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento** del Defensor del Pueblo que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Dos. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las **Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente**, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

1.5 La excepción del Defensor: el cargo que no nombra el Rey

Si repasas los cargos que has visto en este bloque, descubrirás una regla muy útil: **casi todos los nombramientos constitucionales los firma el Rey**, aunque la propuesta venga de otro órgano. Los **doce Magistrados del Tribunal Constitucional**, por ejemplo, son «nombrados por el Rey» a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE), y su Presidente también (art. 160 CE). El **Defensor del Pueblo es la excepción: lo eligen las Cortes Generales** y su nombramiento lo **acreditan conjuntamente con sus firmas los Presidentes del Congreso y del Senado** (art. 4 LO 3/1981), con publicación en el BOE. Sin Rey. Por eso, ante una pregunta que mencione al Defensor, piensa: «*la regla es el Rey; el Defensor es la excepción*». **Módulo M101**

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Trampa típica: que el Defensor del Pueblo lo «nombra el Rey a propuesta de las Cortes». Es **falso**: lo nombran, **conjuntamente, los Presidentes del Congreso y del Senado**.

Y no te líes con la elección: aunque se parezca al «plan B» de la reforma constitucional, **no es lo mismo** (→ tema I.1 · IV.6). Aquí, si no se alcanza el 3/5 en el Senado, basta con su **mayoría absoluta** (art. 2.5), **una vez lograda la mayoría de 3/5 en el Congreso**.

V.2 Mandato, adjuntos, estatuto y funciones

2.1 Mandato y cese (arts. 2.1 y 5 LO 3/1981)

Artículo 5 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas:

Uno) **Por renuncia.**

Dos) **Por expiración del plazo de su nombramiento.**

Tres) **Por muerte o por incapacidad sobrevenida.**

Cuatro) **Por actuar con notoria negligencia** en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

Cinco) Por haber sido **condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.**

[...]

FICHA

Qué	Mandato del Defensor del Pueblo
Quién	Las Cortes Generales
Cómo	Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad, notoria negligencia o condena firme por delito doloso
Plazos y mayorías	• 5 años • La vacante por muerte, renuncia y expiración la declara el Presidente del Congreso; en los demás casos, 3/5 de cada Cámara
⚠ Ojo en el examen	El módulo anota que el mandato es reelegible; la ley orgánica no regula la reelección.

2.2 Los adjuntos (art. 8 LO 3/1981)

Artículo 8 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un **Adjunto Primero y un Adjunto Segundo**, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.

Dos. **El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras** en la forma que determinen sus Reglamentos.

[...]

Dos adjuntos (primero y segundo), nombrados por él con la conformidad previa de las Cámaras (la Comisión Mixta, art. 2.6). Lo sustituyen **por su orden**.

2.3 Independencia e inviolabilidad (art. 6 LO 3/1981)

Artículo 6 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo **no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad.** Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.

Dos. El Defensor del Pueblo **gozará de inviolabilidad**. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

[...]

2.4 Incompatibilidades (art. 7 LO 3/1981)

Artículo 7 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. La condición de Defensor del Pueblo es **incompatible con todo mandato representativo**; con todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; **con la afiliación a un partido político** o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

[...]

2.5 Funciones y actuación

Aspecto	Qué dice	Norma
Qué supervisa	La actividad de la Administración (del Estado y también de las Comunidades Autónomas , aunque estas pueden tener sus propios defensores)	Art. 54 CE; arts. 9 y 12 LO 3/1981
Quién puede dirigirse a él	Toda persona natural o jurídica con interés legítimo, sin restricción de nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad... · Diputados y Senadores individualmente · comisiones de investigación o relacionadas con la defensa de los derechos y libertades públicas · la Comisión Mixta Congreso-Senado	Art. 10
Quién no	Ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia	Art. 10.3
Cómo actúa	De oficio o a petición de parte ; investigación sumaria e informal ; la Administración informa en 15 días	Arts. 9.1 y 18.1
Plazo para la queja	Un año desde que se conocen los hechos; es gratuita y no necesita abogado ni procurador	Art. 15
Recursos	Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo	Art. 29; CE 162.1
Resultado	Puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias ; no puede modificar ni anular los actos de la Administración	Arts. 28 y 30
Informes	Da cuenta anualmente a las Cortes Generales	Art. 32

2.6 Investigación y límites

Artículo 10 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo **toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo**, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público.

Dos. **Los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación** o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, **la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo** podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.

Tres. **No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa** en asuntos de su competencia.

Artículo 18 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna **investigación sumaria e informal** para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su Jefe en el plazo máximo de **quince días**, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurren circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.

[...]

Artículo 29 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los **recursos de inconstitucionalidad y de amparo**, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 15 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y **en el plazo máximo de un año**, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

[...]

2.7 Admisión y rechazo de las quejas (art. 17 LO 3/1981)

Una vez registrada la queja, el Defensor decide si **la tramita o la rechaza**. Si la rechaza, debe hacerlo **en escrito motivado** y puede orientar al interesado sobre las vías que considere más oportunas. Lo que más se pregunta es **qué quejas rechaza**: las **anónimas** las rechaza **siempre** («rechazará»); las demás, si lo estima oportuno («podrá rechazar»), cuando advierta **mala fe**, **carencia de fundamento**, **inexistencia de pretensión** o cuando su tramitación **perjudique el legítimo derecho de un tercero**. Y una regla de cierre que no conviene olvidar: **sus decisiones no son recurribles**. [Módulo M106](#)

Artículo 17 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo **registrará y acusará recibo de las quejas** que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará **en escrito motivado** pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes.

[...]

Tres. El Defensor del Pueblo **rechazará las quejas anónimas** y podrá rechazar aquellas en las que advierta **mala fe**, **carencia de fundamento**, **inexistencia de pretensión**, así como aquellas otras cuya tramitación irroque perjuicio al legítimo derecho de **tercera persona**. **Sus decisiones no serán susceptibles de recurso**.

Queja	Qué hace el Defensor	Cómo se recuerda
Anónima	La rechaza (obligatorio)	«Rechazará»
Mala fe · sin fundamento · sin pretensión · perjuicio a un tercero	Puede rechazarla	«Podrá rechazar»: cuatro supuestos
Pendiente de resolución judicial	No entra en el examen individual y lo suspende si luego se acude a los tribunales (sí puede investigar los problemas generales)	Art. 17.2
Cualquier decisión de admisión o rechazo	No cabe recurso	Art. 17.3

OJO

Trampa típica: «el Defensor **podrá** rechazar las quejas anónimas» (falso: las **rechaza siempre**) o «sus decisiones son recurribles ante...» (falso: **no son susceptibles de recurso**).

2.8 Recomendaciones y respuesta de la Administración (art. 30 LO 3/1981)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 5.

Artículo 30 (LO 3/1981, del Defensor del Pueblo)

BOE

Uno. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios **vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes**.

Dos. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o éste no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su **informe anual o especial** con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.

FICHA

Qué	Resultado de las investigaciones del Defensor
Quién	El Defensor del Pueblo (formula) y las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas (responden)
Cómo	- Formula advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias - Si no hay medida adecuada en un plazo razonable, lo pone en conocimiento del Ministro o de la máxima autoridad de la Administración afectada - Si tampoco hay justificación, lo incluye en su informe anual o especial, con los nombres de quienes adoptaron esa actitud
Plazos y mayorías	Las autoridades y funcionarios deben responder por escrito en un plazo no superior a un mes

⚠ **Ojo en el examen**

IMPORTANTE **Pregunta oficial de 2025** (GACE-L extraordinario, pregunta 5): el plazo para responder a una recomendación es **un mes** (no treinta días, quince días ni tres meses). El Defensor **no puede modificar ni anular** los actos de la Administración.

⚠ **ATENCIÓN EXAMEN**

Para el examen: el Defensor puede interponer **a la vez** amparo e inconstitucionalidad; su investigación es **sumaria e informal**; supervisa también a las **CCAA**; los **estados de excepción o sitio no interrumpen** su actividad (art. 11.3, sin perjuicio del art. 55 CE).

V.3 Resumen del Defensor del Pueblo

SÍNTESIS

- **Alto comisionado** de las Cortes Generales; defiende los derechos del **Título I** y supervisa la **Administración** (estatal y autonómica); ley orgánica.
- **Requisitos:** español, mayor de edad, pleno disfrute de derechos civiles y políticos.
- **Elección:** Comisión Mixta propone → **3/5 Congreso** y ratificación **3/5 Senado** (20 días) → si no, **3/5 Congreso + mayoría absoluta Senado** → firma conjunta de los Presidentes y **BOE**.
- **5 años; dos adjuntos** nombrados por él; **investigación sumaria e informal**; puede interponer **amparo e inconstitucionalidad**.
- **Quejas:** plazo de **1 año**; **rechaza siempre las anónimas** y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen a un tercero; **sus decisiones no son recurribles**.

No se incluye el bloque II (lectura profunda): los artículos de estudio van dentro de cada apartado. El texto completo de la Constitución y la lectura profunda de sus artículos están en la aplicación (botón «Constitución Española»).

SECCIÓN 6

Glosario de **conceptos**

Términos clave del tema, con su definición y la categoría a la que pertenecen.

Garantías**Derechos fundamentales y libertades públicas**

- *Los de la sección 1.ª del capítulo II del Título I (arts. 15 a 29): los que reciben la máxima protección.*

Garantías**Principios rectores**

- *Los del capítulo III del Título I (arts. 39 a 52): informan la actuación de los poderes públicos pero no son derechos fundamentales.*

Garantías**Reserva de ley orgánica**

- *Materias que solo pueden regularse por ley orgánica (art. 81.1): entre ellas, el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.*

Garantías**Contenido esencial**

- *Núcleo que la ley debe respetar al regular el ejercicio de los derechos y libertades del capítulo II (art. 53.1).*

Garantías**Tutela preferente y sumaria**

- *Protección ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (art. 53.2).*

Garantías**Recurso de amparo**

- *Recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de los derechos del art. 14, la sección 1.ª y el art. 30.2, normalmente tras agotar la vía judicial.*

Garantías**Recurso de inconstitucionalidad**

- *Recurso ante el Tribunal Constitucional contra leyes y normas con fuerza de ley (arts. 161.1.a y 162.1.a).*

Suspensión**Estado de alarma**

- *Declarado por el Gobierno por decreto, hasta 15 días, con cuenta al Congreso; no suspende derechos (arts. 116.2 y 55.1: solo en excepción y sitio).*

Suspensión**Estado de excepción**

- *Declarado por el Gobierno con autorización previa del Congreso, hasta 30 días prorrogables por otro plazo igual (art. 116.3).*

Suspensión**Estado de sitio**

- *Declarado por el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno; el Congreso fija su duración (art. 116.4).*

Suspensión**Suspensión individual**

- *Suspensión de los derechos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas, por actuación de bandas armadas o terroristas (art. 55.2).*

Suspensión**Diputación Permanente**

- *Órgano que asume las competencias del Congreso si está disuelto o ha expirado su mandato durante un estado del art. 116 (art. 116.5).*

Defensor del Pueblo**Defensor del Pueblo**

- *Alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos del Título I y supervisar la Administración (art. 54).*

Defensor del Pueblo**Comisión Mixta Congreso-Senado**

- *Comisión de las Cortes que se relaciona con el Defensor del Pueblo y propone a los Plenos su candidato.*

Garantías**Dignidad de la persona**

- *Junto a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, es fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1).*

Garantías**Interpretación conforme a los tratados**

- *Las normas sobre derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2).*

Garantías**Principio de igualdad**

- *Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14).*

Garantías**Detención preventiva**

- *No puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, el plazo máximo es de setenta y dos horas: después, libertad o puesta a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2).*

Garantías**Habeas corpus**

- *Procedimiento regulado por ley para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente (art. 17.4).*

Garantías**Vinculación de los poderes públicos**

- *Los derechos y libertades del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1).*
-

Garantías**Legitimación en el recurso de inconstitucionalidad**

- *Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas (art. 162.1.a).*
-

Garantías**Legitimación en el recurso de amparo**

- *Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b).*
-

SECCIÓN 7

Cronología e hitos

Fechas y normas del tema, ordenadas cronológicamente.

1978

27-12-1978: la Constitución, en vigor desde el 29-12-1978, reconoce en el Título I (arts. 10 a 55) los derechos y deberes fundamentales y sus garantías

■ *Niveles de protección, garantías (arts. 53 y 54) y suspensión (art. 55)*

1981

LO 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (BOE de 7-5-1981)

■ *Desarrolla el art. 54: elección, mandato y funciones*

1981

LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (BOE de 5-6-1981)

■ *Desarrolla el art. 116*